

第6問

次の各事例における甲及び乙の罪責について論じなさい。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律を除き、特別法違反については触れなくてよい。

- (1) 甲は、自動車で会社へ通勤している者であるが、前日夜遅くまで仕事をしていたため、自動車の運転中、強い眠気を覚えたが、遅刻しそうだったため、そのまま運転を継続していた。甲は、交通量の多い道を抜け、見晴らしのよい道路に出たところで、安心してしまい、居眠り運転をしてしまった。

そのため、甲は、時速約40キロメートルで、前方に駐車していたAの自動車に自車を衝突させてしまった。Aは、当時、Bを自動車内に監禁していたところ、その衝突によって、トランク内にいたBが頭を強く打って、死亡した。

- (2) 乙は、法定速度60キロメートルの道路において、原動機付自転車を運転中、右折するため、センターラインより若干左側を、右折の合図を出しながら時速約20キロメートルで進行し、右折を開始した。その際、乙は、前方及び右方向に自動車等が存在しないことを確認するにとどまり、後方の安全を十分に確認しなかったため、乙の後方を時速約70キロメートルの高速で走行し、センターラインの右側にはみ出して乙を右側から追い抜こうとしていたCの運転するバイクを発見することができず、同バイクに、乙が運転している原動機付自転車を衝突させた。

Cは、これによって、転倒し、頭部外傷等によって死亡した。

第1 小問(1)について

- 1 甲には、過失運転致死罪（自動車運転死傷処罰法5）の成立可能性がある。甲は、Bの存在を予見していなかったことから、予見可能性が認められるか否かが問題となる（**論点** 過失犯の構造 **論** 司H22、**論点** 予見可能性～判断の対象、**論点** 結果回避可能性・結果回避義務）。
- 2 この点について、判例（最決平元.3.14【百選I52】）は無謀運転の事案について、「人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえた」として予見可能性を肯定しているが、どのような理論構成によるのかは必ずしも明らかではない。

総合 40 頁 論証 10 頁
総合 47 頁 論証 11 頁
総合 48 頁 論証 12 頁

この点については、過失犯の構造論とも絡んで様々な学説が主張されているところではあるが、一般的には、旧過失論は、故意と過失を責任要素として位置づけることを前提に、故意錯誤論との類比によって解決しようとする（故意錯誤論において、具体的符合説をとれば、判例の立場は否定的に解され、法定的符合説をとれば、判例の立場は肯定的に解される。ただし、法定的符合説も、およそ認識「できない」結果にまで故意を認めるものではないとして、法定的符合説を前提としても、判例の立場を正当化できないのではないかという指摘がある。）。

一方で、新過失論は、予見可能性を結果回避義務の前提として位置付けるから、結果回避措置を要求できる程度の予見可能性があれば十分であるとして、判例の立場を正当化しうる。

なお、Aの罪責が問われた場合には、Aの監禁行為とBの死との間の因果関係が問題となる（最決平18.3.27【百選I11】）。Aの監禁行為とBの死との間の因果関係を認めた場合（前掲最決平18.3.27【百選I11】参照）には、甲の過失運転致死罪との関係が問題となるが、判例・実務は、双方に死の結果を帰責することができると解しているようである（前掲最決平18.3.27【百選I11】では、本問甲に当たる者は、死亡した被害者に対する業務上過失致死罪（現過失運転致死罪）で略式起訴されている。）。

第2 小問(2)について

最判昭42.10.13【百選I54】を素材とするものであり、いわゆる信頼の原則の適否が問題となる（**論点** 信頼の原則 **論** 司H22）。

総合 51 頁 論証 13 頁

同判決は、「あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はない」と判示しており、本件のような場合には、右折の合図をしてから右折をすればよく、後方を瞥見すらしなかった場合でも注意義務違反はないと評されている。このように、行為者に法規違反が認められる場合であっても、信頼の原則の適用を否定しないのが判例の立場である。

したがって、本問でも、乙は不可罰となる。

答案構成

第1 小問(1)

- 1 過失運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5）の成否

↓

「自動車の運転上必要な注意を怠」ったといえるか

↓

- 2 過失犯の構造

↓

新過失論

↓

予見可能性は、具体的な結果及び当該結果に至る因果経過の基本的部分の予見可能性が必要であるが、一般人をして結果回避へと動機付ける程度の予見可能性があれば足りる

↓

およそ構成要件的結果の発生が予見できれば、これに基づく結果回避義務違反を問うことができる

↓

あてはめ

↓

予見可能性及び予見義務違反あり

↓

結果回避可能性及び結果回避義務違反あり

↓

- 3 死亡結果

↓

- 4 過失運転致死罪成立

第2 小問(2)

- 1 過失運転致死罪の成否

↓

- 2 予見可能性及び予見義務違反

↓

結果回避可能性

↓

結果回避義務違反の有無

↓

信頼の原則

↓

①他の者が適切な行動をすることに対する現実の信頼が存在すること、②信頼が社会生活上相当なものであること

↓

あてはめ

↓

結果回避義務なし



3 過失運転致死罪不成立

第1 小問(1)

1 甲は、居眠り運転をし、自車をA車に衝突させ、Bを死亡させている
 2 から、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死」亡「させた」
 3 として、過失運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為
 4 等の処罰に関する法律5条）の成立が考えられる。

5 では、甲は、「自動車の運転上必要な注意を怠」った、すなわち過失
 6 があったといえるか。

7 2(1) 過失犯の構造について争いがあるも、法律上要求される注意義務を
 8 果たしたとしても、なお結果が発生した場合には、社会的相当性を有
 9 する行為として違法性を阻却するべきである。さらに、構成要件は違
 10 法類型であるから、そのような場合には、構成要件該当性も否定され
 11 る。

12 このような観点から、過失（「必要な注意を怠」ったこと）は、構
 13 成要件要素であり、予見可能性を前提とする（客観的）予見義務違
 14 反、及び結果回避可能性を前提とする（客観的）結果回避義務違反か
 15 らなるものと理解すべきである。

16 (2) まず、予見可能性及び予見義務違反の有無を検討すると、本件では
 17 BがA車内のトランクに監禁されているという異常な事情があり、甲
 18 がこの事情につき予見可能であったとはいえないとも考えられる。そ
 19 こで、予見可能性をいかに判断すべきか、問題となる。

20 この点について、単なる危惧感を処罰するとすれば、責任主義に反
 21 する結果となるから、具体的な結果及び当該結果に至る因果経過の基
 22

1

1 本的部分の予見可能性が必要であると解する。

2 もっとも、予見可能性は、結果回避義務を基礎付けるためのもので
 3 あるから、一般人をして結果回避へと動機付ける程度の予見可能性が
 4 あれば足りると解すべきである。

5 このように、予見可能性は結果回避義務の前提要件にすぎないか
 6 ら、およそ構成要件的結果の発生が予見できれば足りると考える。

7 (3) 本問では、居眠り運転によりおよそ「人」の死傷を伴う何らかの事
 8 故を惹起するかもしれないことは、当然予見し得たものといえる。

9 したがって、予見可能性を肯定できる。

10 また、それにもかかわらず、予見を行っていないのだから、予見義
 11 務違反も認められる。

12 (4) そして、居眠り運転をしなければ避け得た事故を避けられなかった
 13 のであるから、結果回避可能性及び結果回避義務違反も認められる。

14 したがって、甲は、「自動車の運転上必要な注意を怠」った、すな
 15 わち過失があったといえる。

16 3 そして、甲の上記過失行為によって、Bは死亡しているのであるか
 17 ら、「よって人を死」亡「させた」といえる。

18 4 以上より、甲には過失運転致死罪が成立する。

第2 小問(2)

1 乙は、後方の安全を十分に確認せずに右折し、乙が運転している原動
 2 機付自転車をCの運転するバイクに衝突させ、Cは、これによって死亡
 3 しているから、過失運転致死罪の成立が考えられる。

2

2(1) 本件では、乙は後方の安全を十分に確認せずに右折した場合、およそ「人」に対する死傷の結果発生を予見できたといえるから、予見可能性及び予見義務違反は認められる。

また、十分に後方の安全を確認していれば、上記事故を避けられたと考えられるから、結果回避可能性も認められる。

(2) そして、乙は、前方及び右方向に自動車等が存在しないことを確認するにとどまり、上記のように後方の安全を十分に確認することなく右折していることから、結果回避義務違反も認められるとも考えられる。

しかし、被害者ないし第三者が適切な行動をとることを信頼するのが、社会的にみて不相当とはいえない場合にまで、行為者に結果回避義務を課することは妥当でない。この理は、本間のように、行為者に法規違反が認められる場合についても同様に妥当する。

したがって、このような場合には行為者は結果回避義務を負わないと解する。

このような行為者の信頼を保護する要件としては、①他の者が適切な行動をすることに対する現実の信頼が存在すること、②信頼が社会生活上相当なものであること、を要求すべきである。

(3) 本件では、Cはセンターラインの右側にはみ出してまで、時速70キロメートルで乙を右側から追い抜こうとしているが、車両の運転者は、互いに他の運転者が交通法規に従って適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものである。そして、本間のように、右折

3

の合図を出している原動機付自転車があり、これを追い越そうとする場合には、左側を走行し、又は右折を待ってから進行する等の措置を講ずることについての現実の信頼が存在する(①充足)。

そして、乙は、センターラインより若干左側において、右折の合図を出した状態で、速度を落としているのであるから、Cのように、あえて交通法規に違反して、高速度で、自車を追い越そうとする車両があり得ることまでも予想して、事故の発生を未然に防止すべきであるとはいえない。

したがって、上記のように信頼することは、社会生活上相当なものであるといえる(②充足)。

よって、乙は結果回避義務を負わないから、乙には過失が認められない。

3 以上より、乙には、過失運転致死罪が成立しない。

以 上

4